

相關行政函釋

發文單位：法務部

發文字號：法律字第 10703515450 號

發文日期：民國 107 年 10 月 17 日

要 旨：廢棄物清理法第 11 條第 1 款及第 27 條第 11 款規定之行政法上義務係分別存在於每一位土地共有人，如有違反，主管機關應依同法第 50 條第 1 款或第 3 款規定對每一位違反義務共有人分別處罰，於具體個案適用時，應以處罰行為人為原則，並非一律優先以所有人為處罰對象

主 旨：貴署函為共有人因共有土地涉違反廢棄物清理法第 11 條第 1 款或第 27 條第 11 款規定，依同法第 50 條規定予以處罰一案，復如說明二，請查照參考。

說 明：一、復貴署 107 年 9 月 12 日環署廢字第 1070074040 號函。

二、按廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定：「一般廢棄物，除應依下列規定清除外，其餘在指定清除地區以內者，由執行機關清除之：一、土地或建築物與公共衛生有關者，由所有人、管理人或使用人清除。…」及第 27 條第 11 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：…十一、其他經主管機關公告之污染環境行為。」上開規定係課予土地或建築物所有人、管理人或使用人負有一定行為（清除）或不行為（嚴禁經主管機關公告之污染環境行為）之行政法上義務，該義務係對土地或建築物之所有人、管理人或使用人而個別存在，並非對土地或建築物而存在，亦即該行政法上義務係分別存在於每一位共有人，如有違反該行政法上義務，主管機關應依廢棄物清理法第 50 條第 1 款或第 3 款規定之罰鍰額度，對每一位違反義務之共有人分別處罰之。貴署如認依上開規定處罰每一共有人之作法有違比例原則，而應將罰鍰金額以持分比例分配至各共有人，得考量於廢棄物清理法中予以明文。又於現行法下，各所有權人是否均應處罰，仍應視具體個案情節各該所有權人是否具備故意或過失之要件、責任能力等相關因素而為裁量認定（本部 97 年 1 月 29 日法律字第 0970000279 號書函、98 年 8 月 12 日法律字第 0970046615 號函、101 年 8 月 8 日法律字第 10100590680 號函意旨參照）。是以，本部前開見解尚無變更，仍請卓參。另廢棄物清理法第 11 條第 1 款所定清

除義務人，包括土地或建築物之所有人、管理人或使用人，故於具體個案適用時，應以「處罰行為人為原則，處罰行為人以外之人則屬例外」（最高行政法院 95 年 1 月份庭長聯席會議決議參照），並非一律優先以所有人為處罰對象，併此敘明。

正 本：行政院環境保護署

副 本：本部資訊處（第 1、2 類）、本部法律事務司（4 份）

資料來源： 法務部法規諮詢意見

資料來源：法務部主管法規查詢系統